



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-748-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 11 de Julio de 2025

Referencia: Expediente N° EX-2025-00046171-SI-SECPDU - Registrar el Convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y la empresa TAKO S.R.L. (CUIT 30-65087422-2).-

VISTO el Expediente N° EX-2025-00046171-SI-SECPDU; y

Considerando:

Que mediante el Decreto N° 605, de fecha 10 de junio de 2025, se revocó el permiso de uso precario y gratuito otorgado a la empresa TAKO S.R.L. CUIT N° 30-65087422-2, mediante el Decreto N° 1189/1996, sobre el predio de dominio público sito en calle Roque Saenz Peña y el Río de la Plata del Partido de San Isidro, identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Fracción 1, Parcela 14 (parte), partida inmobiliaria N° 131643, donde funciona el establecimiento comercial denominado "BARISIDRO"; asimismo se fijó el plazo para llevar adelante la diligencia de constatación del estado del inmueble e inventario;

Que la empresa expuso la necesidad de prorrogar la fecha de entrega pautada en el Decreto, establecida inicialmente para el 10 de julio del corriente, en virtud de razones logísticas vinculadas con la devolución de bienes de terceros y la gestión administrativa de baja de diversos servicios;

Que el citado Decreto autorizó a la Agencia de Control de San Isidro para otorgar, por única vez, una única prórroga por un plazo no mayor a 30 (treinta) días corridos;

Que el día 8 de julio de 2025, se celebró un Convenio entre la Municipalidad de San Isidro y TAKO S.R.L (CUIT N° 30-65087422-2), representada por su socia gerente Sra. Gracia Nora Ryan (DNI N° 11.688.689), mediante el cual se fijó como plazo de entrega el día 18 de julio de 2025 a las 11 horas;

Que, por lo expuesto, corresponde registrar la misma, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto que se trata;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio celebrado, con fecha 8 de julio de 2025, entre la Municipalidad de San Isidro y la empresa TAKO S.R.L. (CUIT 30-65087422-2), referente a la entrega del inmueble de dominio público sito en Avenida Roque Sáenz Peña 1602 y el Río de la Plata, identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Fracción 1, Parcela 14, partida inmobiliaria N° 131643, donde funciona el establecimiento comercial

denominado "BARISIDRO", el que como ANEXO (CONVE-2025-00109379-SI-DELE) forma parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Poner en conocimiento de lo resuelto en el presente Decreto a la Secretaría de Planeamiento Urbano y a la Dirección General de Regularización Dominial, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica.-

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto es refrendado por la Secretaría de Gobierno.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANCHEZ SORONDO Jose Antonio
Date: 2025.07.11 15:39:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.07.11 15:48:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

CONVENIO DE RESTITUCIÓN

En la Ciudad de San Isidro, a los 8 días del mes de julio del año 2025, entre la **Municipalidad de San Isidro**, representada por **Santiago De Lucchi**, Director Ejecutivo de la Agencia de Control de San Isidro, D.N.I: 32.920.137, con domicilio en la Avenida Centenario N° 77, San Isidro, Provincia de Buenos Aires (en adelante, la "Municipalidad"), y por la otra parte **TAKO S.R.L.**, CUIT 30-65087422-2 (en adelante junto con la Municipalidad de San Isidro, "las partes"), con domicilio social en Marcelo T. de Alvear N° 1270, 9° piso, departamento "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su única socia gerente, la **Sra. Graciela Nora Ryan**, DNI N° 11.688.689.

conforme documentación obrante en el Expediente Municipal **EX-2025-00046171-SI-SECPDU**, han acordado celebrar el presente CONVENIO conforme las siguientes consideraciones y cláusulas:

CONSIDERACIONES:

1. Que las partes reconocen que la Municipalidad de San Isidro tiene facultades exclusivas de jurisdicción, administración, explotación, uso y goce de unidades turísticas, playas, riberas y predios entre los que se encuentra el inmueble ubicado catastralmente dentro de la Circunscripción 1, Sección A, Fracción 1, Parcela 14, en virtud del Decreto Provincial Nro. 1980/1977 Anexo II.
2. Que respecto del inmueble de dominio público sito en Avenida Roque Saenz Peña 1602 y El Río de la Plata, identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Fracción 1, Parcela 14, partida provincial: 131643, la Municipalidad de San Isidro otorgó a la firma TAKO S.R.L. el permiso precario de uso para la explotación del establecimiento denominado "*Barisidro*", según lo dispuesto por Decreto Municipal Nro. 1189/1996.

Que dicho permiso se encontró reglado por el citado decreto y concordantes del Decreto-Ley Provincial Nro. 6769/58 y sus modificatorias, el Decreto-Ley Provincial Nro. 9553/80 y sus modificatorias, y demás normativa municipal aplicable, con exclusión de cualquier otro régimen normativo.

3. Que por Decreto N° 605/2025 la Municipalidad revocó el permiso de uso precario y gratuito otorgado, mediante el Decreto N° 1189/1996, y estableció que el día 10 de julio del corriente año se llevará adelante la diligencia de constatación del estado del inmueble e inventario. A tales fines, se dispuso que TAKO S.R.L. deberá disponer de todo lo necesario para efectivizar la entrega del inmueble a la Municipalidad, libre de bienes y de ocupantes.

Que no obstante, autorizó a la Agencia de Control de San Isidro para otorgar, por única vez, una única prórroga, por un plazo no mayor a 30 (treinta) días corridos.

4. Que TAKO S.R.L., con fecha 17 de junio de 2025, ha solicitado expresamente la prórroga excepcional prevista por la norma para la desocupación del inmueble, alegando motivos relacionados con la devolución de bienes muebles de terceros cedidos en comodato, cumplimiento de obligaciones laborales y su interés en concretar la venta del fondo de comercio, sin acompañar documentación que acredite tal circunstancia.
5. Que dicho establecimiento continúa emplazado en el citado inmueble al día de la fecha, y TAKO S.R.L. entiende conveniente para sus intereses pactar y fijar las cláusulas que rijan la desocupación y restitución del mismo a la Municipalidad.
6. Que TAKO S.R.L. ratifica, con carácter irrevocable, no tener interés o provecho de ejercer derechos reales, posesorios o de tenencia sobre la cosa, admitiendo de pleno derecho y sin retractación que el inmueble al cual fue autorizado a su uso, con carácter provisorio y precario.
7. Que la Agencia de Control de San Isidro, ha accedido a conceder, por única vez, una prórroga del plazo de desocupación, con carácter definitivo e improrrogable, bajo las condiciones que se estipulan en el presente Convenio de Restitución.

Que en ese marco de antecedentes, las partes acuerdan las siguientes cláusulas:



CONVE-2025-49-SI-DELE

PRIMERA. PLAZO DE RESTITUCIÓN: TAKO S.R.L. se obliga a desocupar y restituir a la Municipalidad de San Isidro, el día viernes 18 de julio de 2025 a las 11 horas, el inmueble identificado catastralmente dentro de la Circunscripción 1, Sección A, Fracción 1, Parcela 14, libre de enseres y personas. Dicho plazo se establece como único, definitivo e improrrogable.

A estos efectos, las partes se constituirán en el inmueble el día indicado con el objeto de proceder a la entrega del establecimiento, constatar el estado del inmueble y su entera y completa desocupación, debiendo labrarse un acta administrativa que será suscripta por los intervinientes que se hicieren presentes. A partir de la recepción del inmueble por la Municipalidad le quedará vedado a TAKO S.R.L. el reingreso y permanencia en el inmueble bajo cualquier circunstancia y causa.

SEGUNDA. RENUNCIA. TAKO S.R.L. renuncia expresamente a solicitar nuevas prórrogas o suspensiones del plazo aquí acordado, y a interponer cualquier reclamo que tenga por objeto dilatar, interrumpir o impedir la restitución pactada. Asimismo, renuncia irrevocablemente a invocar o peticionar ante organismos administrativos o judiciales cualquier tipo de derecho, remedio, medida o acción que signifique algo distinto a lo aquí establecido o que obstaculicen de algún modo la plena operatividad del presente Convenio.

TERCERA. SERVICIOS. TASAS Y CONTRIBUCIONES. SEGUROS. TAKO S.R.L. deberá continuar abonando los servicios públicos que correspondieren (agua, luz, gas, etc.), los impuestos, las tasas y las contribuciones que pesen sobre dicho inmueble que tuvieran causa en el período en el que TAKO S.R.L. continuó la ocupación. A su vez, deberá mantener vigentes los distintos seguros contratados hasta la efectiva desocupación y entrega del inmueble a la Municipalidad de San Isidro.

CUARTA. PENALIDAD POR MORA: Vencido el plazo indicado en la cláusula primera sin que TAKO S.R.L. haya restituido el inmueble totalmente libre de personas y bienes, se producirá la mora de pleno derecho. En tal supuesto, TAKO S.R.L. será responsable por los daños y perjuicios que causare y abonará a la Municipalidad de San Isidro una multa diaria equivalente a 70 (setenta) UVAS por día, Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), conforme publicación diaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los que se devengarán hasta la efectiva y completa desocupación, todo ello sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. Las partes pactan la vía ejecutiva para obtener el cobro de las multas establecidas en esta cláusula, de conformidad con la normativa procesal aplicable (Art. 518 siguientes y concordantes del CPCCPBA).

QUINTA. ACCIONES. GASTOS Y HONORARIOS EVENTUALES: Producida la mora, la Municipalidad de San Isidro iniciará todas las acciones administrativas y judiciales que estime pertinentes a los efectos de hacer cumplir las cláusulas estipuladas en el presente Convenio. Todos los gastos y honorarios que se generen por la ejecución del presente Convenio de desocupación, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente, serán a cargo exclusivo de TAKO S.R.L.

SEXTA. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN: Para todos los efectos legales del presente, la Municipalidad constituye domicilio en el sector de Mesa de Entradas de Avenida Centenario N° 77, de la ciudad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, y TAKO S.R.L. en Marcelo T. de Alvear N° 1270, 9° piso, departamento "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio electrónico en la casilla de correo electrónico en barisidroinfo@gmail.com, donde se reputarán como buenas y válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se cursaren. Los mismos subsistirán hasta tanto no sea notificado por medio fehaciente su modificación. Para cualquier divergencia que pudiere suscitarse, las partes se someten a la competencia exclusiva de los Tribunales Contenciosos Administrativos del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que pudieran corresponderle. A su vez, renuncian a recusar sin causa al magistrado interviniente.

En prueba de conformidad, se firma la presente en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha aludido en el encabezado.


SANTIAGO DELUCCHI

32920137


Graciela Ryan
DNI 11688689

CONVE-2025-49-SI-DELE



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
CONVENIO

Número: CONVE-2025-49-SI-DELE

Buenos Aires, Jueves 10 de Julio de 2025

Referencia: Convenio N°49/2025 - Convenio de Restitución entre la Municipalidad de San Isidro y TAKO S.R.L.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.10 15:50:25 -03:00

MARIA FLORENCIA COBO VIZZOCO
Directora General
Dirección General de Despacho y Legislación
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.07.10 15:50:25 -03:00